

1500977-11.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... estava em diligência de combate ao tráfico de drogas quando avistou, em local propício ao ponto de tráfico de drogas, movimentação de pessoas, e Cleiton, ao avistar a viatura, colocou no interior de um cano de água um saco que trazia em suas mãos e, a seguir, tentou empreender fuga com bicicleta, quando foi abordado. Em busca pessoal, foi localizado em seu bolso dinheiro, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500977-11.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-11.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2105275/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

CLEITON DANIEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

CLEITON DANIEL DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de abril de 2022, por volta das 11h00, na Rua São Carlos, nº 600, Vila Carvalho, nesta cidade e comarca, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, guardava e vendia droga, consistente em 280,470g (duzentos e oitenta gramas e quatrocentos e setenta miligramas) de fragmentos vegetais, tipo erva seca, Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionado em 1 (um) invólucro plástico incolor, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narra a denúncia, policiais civis circulavam com viatura caracterizada pela Rua Equador e, ao realizar conversão na Rua São Carlos, avistaram na próxima esquina, a qual possui ponto de tráfico de drogas, uma intensa movimentação de pessoas, sendo o acusado, ao notar a presença da guarnição, colocou no interior de um cano de água pluvial um saco que trazia em suas mãos, após o que tentou evadir-

se do local em sua bicicleta, porém foi abordado.

Em revista, foi localizado no bolso do acusado o valor de R\$ 572,00 em dinheiro e em diversas cédulas. Ao verificarem a sacola, que estava no interior do cano de água junto a calçada, os investigadores encontraram 2 balanças de precisão e 289 gramas de "maconha", em forma de tijolo.

Preso em flagrante, o acusado participou de audiência de custódia em 19 de abril de 2022, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 37/38). Em 05 de maio de 2022, a prisão preventiva foi substituída por aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 399 do Código de Processo Penal (págs. 76/77).

O acusado apresentou defesa prévia (págs. 110/112).

A denúncia (págs. 101/102), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 15 de junho de 2022 (págs. 119/121).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com imposição de pena mínima e substituição por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 28/29, e no exame químico-toxicológico acostado às págs. 51/52 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa,L" (maconha), num total de 280,470 gramas (duzentos e oitenta gramas e quatrocentos e setenta miligramas) de fragmentos vegetais, tipo erva seca, acondicionado em 1 invólucro plástico incolor.

Igualmente demonstrada a autoria.

Rinaldo André da Silva, policial civil, estava em diligência de combate ao tráfico de drogas quando avistou, em local propício ao ponto de tráfico de drogas, movimentação de pessoas, e Cleiton, ao avistar a viatura, colocou no interior de um cano de água um saco que trazia em suas mãos e, a seguir, tentou empreender fuga com bicicleta, quando foi abordado. Em busca pessoal, foi localizado em seu bolso dinheiro, e ao verificar a sacola que estava no interior do cano, constatou-se que havia 2 balanças de precisão e um tijolo de maconha. Questionado informalmente, Cleiton admitiu que estava no local traficando entorpecentes e que nesta data seria seu primeiro dia no ponto de tráfico de drogas.

Interrogado, Cleiton Daniel da Silva admitiu e confessou os fatos que lhe foram atribuídos: foi oferecida uma quantia de droga para vender e aceitou, recebendo também as balanças; justificou estar com dificuldades financeiras, e tinha consigo um dinheiro do trabalho anterior.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos da testemunha Rinaldo hoje ouvida e da testemunha Edgard ouvida na fase policial.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado guardava, vendia e expunha a consumo de terceiros farta quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito

de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); No que toca ao valor apreendido na posse do acusado, Cleiton trouxe explicação, mas não justificativa propriamente, até porque se estava desempregado, não se crê que - justamente naquele dia - teria recebido vultosa quantia, até porque se assim acontecido não teria se submetido à ilegalidade da venda da droga. Caso existisse efetivamente a demonstração da origem lícita, isso seria facilmente demonstrado, o que não se vê nos autos; ausente prova nesse sentido e nesse particular o ônus da prova a ele competia.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a confissão, a qual não será computada em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade da agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade e montante da pena imposta, o regime prisional será o da modalidade aberto. Possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e por isso fixo a prestação de serviços à comunidade.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno CLEITON DANIEL DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

O acusado permaneceu solto no decorrer da instrução, motivo pelo qual faculto o apelo em liberdade.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos, em favor da União; certifique-se a respeito da atual conservação dos referidos

objetos, para fins de eventual destruição.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA